

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
KAMU HUKUKU ANABİLİM DALI

GİZLİLİK KARARI BULUNAN DOSYALARDA
TUTUKLAMAYA İTİRAZ

MERT DENİZ KÜHEYLAN

2501250640

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Serdar TALAS

Dr. Öğr. Üyesi Sertaç IŞIKA

İSTANBUL – 2026

İÇİNDEKİLER

ÖZ.....	iv
GİRİŞ.....	1
I. CEZA MUHAKEMESİNDE SORUŞTURMA EVRESİ VE GİZLİLİK REJİMİ.....	2
A. Genel Olarak	2
B. Müdafii ve Dosya İnceleme Yetkisi.....	4
C. Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması.....	6
D. Dosya Kısıtlılığı Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu ve Denetimin Etkililiği Sorunu.....	8
E. Sınırlandırılmayan Belgeler	10
II. KISITLILIK REJİMİ ALTINDA TUTUKLAMA TEDBİRİ VE YARGISAL DENETİMİ	11
A. Genel Olarak	11
B. Soruşturmanın Gizliliği Sürecinde Tutuklama Kararı Verilmesi	13
C. Tutuklama ve Tutukluluğun Devamı Kararlarına İtiraz Mekanizması	14
III. AİHM VE AYM KARARLARI IŞIĞINDA KISITLILIK KARARI BULUNAN DOSYALARDA TUTUKLAMA	17
A. AİHM İçtihatları Işığında Denetim Meselesi	17
B. AYM İçtihatları Işığında Denetim Meselesi.....	20
SONUÇ	25
KAYNAKÇA.....	27

KISALTMALAR LİSTESİ

A.e.	: Aynı eser
A.g.e.	: Adı geçen eser
A.g.m.	: Adı geçen makale
A.y.	: Aynı yer
AİHM	: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AYM	: Anayasa Mahkemesi
B. No	: Başvuru Numarası
C.	: Cilt
CMK	: 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
E.	: Esas
GK	: Genel Kurul
HTS	: <i>Historical Traffic Search</i> (Arama Trafiği Kayıtları)
AİHS	: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İÜ SBE	: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
K.	: Karar
m.	: Madde
parag.	: Paragraf
RG	: Resmî Gazete
S.	: Sayı (<i>Dergi sayıları için</i>) / Sayfa (<i>Dipnot kaynakçası için</i>)
s.	: Sayfa
SYOK	: Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar
T.	: Tarih
TBBD	: Türkiye Barolar Birliği Dergisi

TCK : 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

vd. : Ve diğerleri

YCGK : Yargıtay Ceza Genel Kurulu

ÖZ

Ceza muhakemesinde soruşturmanın gizli yürütülmesi ilkesi, bir taraftan delillerin karartılması tehlikesinin önüne geçmeyi hedeflerken, diğer taraftan şüphelinin lekelenmeme hakkını ve masumiyet karinesini muhafaza etmeyi amaçlar. Bu gizlilik ilkesinin en temel istisnası ise savunma hakkıdır. Bu çalışmada, CMK m. 153/2 uyarınca alınan dosya kısıtlılığı kararlarının, hürriyeti sınırlayan en ağır koruma tedbiri niteliğindeki tutukluluğun denetimi sürecinde savunma hakkı ile silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine etkisi incelenmiştir.

İnceleme sonucunda, tutuklamaya esas teşkil eden temel delillerin savunmadan tamamen gizlenmesinin ve Sulh Ceza Hâkimliklerince matbu gerekçelerle karar verilmesinin, etkili yargısal denetim imkânını ortadan kaldırdığı tespit edilmiştir. Soruşturmanın gizliliğinden beklenen kamu yararı, ancak savunma hakkının asgari standartlarını zedelemeyecek bir kısıtlama rejimi benimsendiği ölçüde meşruiyet kazanacaktır. Bu bağlamda, savunmanın sadece soyut olarak bilgilendirilmesinin yeterli olmadığı, hürriyet kısıtlamasına dayanak olan belirleyici delillere asgari düzeyde fiili erişim sağlanmasının anayasal bir zorunluluk olduğu vurgulanmıştır. Sonuç olarak, kısıtlı dosyalarda AİHS m. 6 (adil yargılanma) güvencelerinin sağlanmamasının, doğrudan m. 5/4 (kişi hürriyeti) ihlaline yol açtığı ve adil yargılanma ilkelerinin tutukluluk denetiminin kurucu bir unsuru olduğu kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Soruşturmanın Gizliliği, Kısıtlılık Kararı, Tutukluluk Denetimi, Savunma Hakkı, Adil Yargılanma Hakkı, Etkili Yargısal Denetim.

GİRİŞ

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun müdafinin soruşturma dosyasının inceleme ve örnek alma yetkisini düzenleyen 153'üncü maddesine göre, müdafî kural olarak soruşturma evresinde dosyanın içeriğini inceleyebilecek ve istediği takdirde dosya içeriğindeki belgelerin bir örneğini harçsız şekilde alabilecektir. Lakin, müdafinin bu dosya inceleme hakkı soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek nitelikte ise Cumhuriyet savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği'nin vereceği karar ile kısıtlanabilecektir. Kanunda hangi suçlar bakımından kısıtlılık kararı verilebileceği sayma yoluyla belirtilmiştir¹.

İlgili maddeye göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan; kasten öldürme, cinsel saldırı (birinci fıkra hariç), çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile 6136 sayılı Kanun'da düzenlenen silah kaçakçılığı, 5411 sayılı Kanun'da düzenlenen zimmet ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanun'da düzenlenen suçlar hakkındaki soruşturmalarda müdafinin dosya inceleme yetkisi kısıtlanabilecektir. Bu suçların haricinden herhangi bir suç için kısıtlılık kararı verilemez.

Bu amaçla; öncelikle CMK m. 153/2'deki düzenlemenin soruşturmanın gizliliği ve savunma hakkı arasındaki dengedeki yeri tayin edilecek; ardından dosya inceleme yetkisinin, bir koruma tedbiri olarak tutuklama kararının yargısal denetimi üzerindeki önemi üzerinde durulacaktır. Son olarak, kısıtlılık rejimi altındaki tutuklama denetiminin adil yargılanma hakkı kapsamındaki standartları, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ışığında ele alınacaktır.

¹ Ceza Muhakemesi Kanunu, C. 5271, C. 5271 §, (2004), (Çevrimiçi) www.mevzuat.gov.tr, 23.11.2025. m.153 (Erişim Tarihi: 12.05.2026).

I. CEZA MUHALEMESİNDE SORUŞTURMA EVRESİ VE GİZLİLİK REJİMİ

A. Genel Olarak

Ceza Muhakemesi, suç haberinin alınmasıyla başlayıp kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya iddianamenin mahkemeye verilmesi ile sona eren soruşturma evresi ile iddianamenin kabulüyle başlayıp bir hükümle sona eren kovuşturma evresinden oluşur². CMK'nın 2'inci Maddesinde, “*Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,*” şeklinde tanımlanmıştır³. Yargıtay'a göre de soruşturma, yetkili mercilere suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi ifade eder⁴.

Bu evrenin amacı kovuşturma için hazırlık yapmaktır. Suç iddiasının gerçekliği araştırılır ve deliller toplanır. Kovuşturma aşamasına geçilip geçilmeyeceği bu aşama sonunda verilecek karar neticesinde belli olur.

Cumhuriyet savcısı, kamu adına yürüttüğü soruşturma sürecinde, kendisine ulaşan ihbar veya şikâyet yoluyla bir suçun işlendiği izlenimini edinir edinmez konuyu araştırmaya başlar. Bu araştırmanın temel amacı, toplanan deliller ışığında kamu davası açılmasına yer olup olmadığının karar vermektir. Cumhuriyet savcısı yaptığı araştırmalar neticesinde bir suç oluştuğuna kanaat getirirse iddianame hazırlar, aksi takdirde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.

Nitekim, ihbar veya şikâyete konu fiilin herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeyecek derecede suç teşkil etmediğinin açıkça anlaşılması ya da bildirimin soyut ve genel nitelikte olması hallerinde; Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmaya yer olmadığına karar verilir.

Bu durumda, şikâyet edilen kişiye 'şüpheli' sıfatı verilemez ve lekelenmeme hakkı korunur. Soruşturmaya yer olmadığına dair karar (SYOK), ihbar edene veya

² Nurullah Kunter, Feridun Yenisey, Ayşe Nuhoğlu, **Ceza Muhakemesi Hukuku**, 14. Baskı, Beta, İstanbul 2017, s. 87.

³ Ceza Muhakemesi Kanunu m.2.

⁴ YCGK, T. 17.06.2006, E. 2006/5-165, K. 2006/160. (Çevrimiçi) <https://www.lexpera.com.tr>, (E. T.: 12.05.2026)

şikâyetçiye bildirilir. Bu karara karşı, CMK m. 173 uyarınca Sulh Ceza Hâkimliği'ne itiraz edilebilir.

Soruşturma aşamasının iki amacı vardır. Ön planda olan amaç, kuşku üzerine yapılan araştırma neticesinde iddianame düzenlenmesi için yeterli sebebin bulunup bulunmadığını tespit etmek olup, diğer amaç ise kovuşturma evresinin sağlıklı ilerlemesi için delil toplamaktır.

Avusturya CMK m. 91'e göre soruşturma evresi maddi vakaları ve suç şüphesini araştırmalarla birlikte açıklığa kavuşturmak; savcılığa, dava açmak, yargılamayı geri almak veya yargılamanın düşürülmesine karar verilebilmesi ve duruşmanın icra edilebilmesi için dava açılabilmesi olanağı sunar.

İsviçre Hukukunda ön soruşturma evresi adı verilen evre, polisin araştırma işlemleri ve savcıların soruşturma işlemlerinden oluşur. Ön soruşturmada bir suçun işlenmiş olduğu kuşkusundan hareket edilerek deliller araştırılır ve şüpheli kişi hakkında bir ceza kararnamesi düzenlemesi gerekip gerekmediği ya da şüpheli kişiye karşı bir dava açılıp açılmaması gerekip gerekmediği veyahut takipsizlik kararı verilmesi gerekip gerekmediği araştırılır ⁵.

Soruşturma evresinin belli başlı özellikleri bulunmaktadır. Bunlar genel olarak yazılılık, dağınıklık, kamusalılık, mecburilik ve gizlilik ⁶. Soruşturmanın gizli yürütülmesi, öncelikle şüphelinin masumiyet karinesini korumayı ve toplumun henüz kesinleşmemiş iddialar üzerinden bir yargıya varmasının önüne geçmeyi amaçlar. Diğer sebebi ise delillerin karartılmasının önüne geçilmesidir. Gizli olarak yürütülmesi neticesinde şüphelilerin veya başka kimselerin delilleri karartılmasının önüne geçilecektir. Soruşturma süresince somut olaydaki maddi gerçeğe ulaşmak isteyen Cumhuriyet Savcısı, teknik araçlarla izleme, gizli soruşturmacı atama ya da iletişimin dinlenmesi gibi güvenlik tedbirlerine başvurabilecektir. Bu tedbirlerden haberdar olunması, delillerin karartılmasına ya da dosya kapsamındaki diğer şüphelilerin

⁵ Yener Ünver, Hakan Hakeri, **Ceza Muhakemesi Hukuku**, 24. Baskı, Seçkin, Ankara 2025, s. 1401.

⁶ Nur Centel, Hamide Zafer, **Ceza Muhakemesi Hukuku**, İstanbul 2024, s. 103.

bilgilendirilmesi suretiyle farklı ifadeler vermelerine neden olabilir. Bu durum ise soruşturmanın sonuçsuz kalmasına yol açabilecektir⁷.

Soruşturmanın gizliliği ilkesinin sınırı savunma hakkıdır. CMK. m. 157, işlemlerindeki gizliliğin ancak “savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla” mümkün olduğunu hükme bağlamıştır. Bu düzenleme, gizlilik ilkesinin savunma makamını işlevsiz kılacak bir engel olarak kullanılamayacağını açıkça teyit etmektedir.

Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca soruşturmanın gizliliği, soruşturmanın başlamasından sona ermesine kadar devam eder. Dolayısıyla, soruşturmanın başlamasından takipsizlik kararına veya iddianamenin kabulü kararına kadar soruşturma işlemleri, kural olarak gizlidir. CMK. m. 153/4 uyarınca, iddianamenin kabulüyle birlikte müdafî; dosya içeriğini ve muhafaza altına alınan delilleri inceleme, tüm tutanak ile belgelerin örneğini harçsız alma yetkisine sahip olur. Bu düzenleme, iddianamenin kabulüyle birlikte soruşturma evresinin sona ererek kovuşturma evresine geçildiğini ve bu aşamadan itibaren savunma makamının dosyaya tam erişimin sağlanmasını sağlar.

B. Müdafî ve Dosya İnceleme Yetkisi

Müdafî, CMK m. 2/1-c hükmünde; “*Şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukatı*”⁸ biçiminde tanımlanmıştır. Dolayısıyla ceza muhakemesinde ister ihtiyari ister zorunlu müdafilik durumlarında olsun soruşturma evresinde şüphelinin, kovuşturma evresinde ise sanığın savunmasını üstlenen avukat müdafîi sıfatını kazanmaktadır. Müdafî; ceza yargılamasının kurucu unsurları olan sav, savunma ve hüküm üçlüsünden savunma fonksiyonunu yerine getiren bağımsız süjedir. İddia makamı Cumhuriyet savcısı, hüküm makamı ise hâkim tarafından temsil edilmektedir. Ceza muhakemesini oluşturan bu üç kurucu süjenin her birinin üstlendiği diyalektik bir rol söz konusudur. İddia makamı bir tez ileri sürerken, savunma makamı

⁷ Serhat Sinan Kocaoğlu, **Müdafî**, 2. Baskı, Seçkin, Ankara 2012, s. 172.

⁸ Ceza Muhakemesi Kanunu m.2.

bu teze karşı bir antitez sunacak, uyuşmazlığın dışındaki tarafsız hüküm makamı ise bu muhakeme sürecinin sonunda senteze ulaşacaktır⁹.

Müdafinin dosya inceleme yetkisi soruşturma ve kovuşturma evresinde farklılık arz eder. Müdafinin kovuşturma evresinde dosyayı incelmeye ilişkin bir sınırlandırma getirilmemiştir. Duruşmaların aleni olmasından kaynaklanan sebeplerle müdafî kovuşturma evresinde dava dosyasını serbestçe inceleyebilir. Hazırlık soruşturmasının sanık açısından ortaya çıkardığı yük ve yargılamanın bu aşamasının, daha sonraki aşamalar için büyük önem taşıması, etkin bir savunma yapılabilmesi bakımından dosya inceleme hakkının olabildiğince erken sağlanmasını vazgeçilmez kılmaktadır.

Müdafinin savunmasını en iyi şekilde hazırlayabilmesi için dava dosyasının içeriğinden haberdar olması gerekir. Müdafîye tanınan bu yetki isnadı öğrenme hakkının bir uzantısıdır. Bu hak, silahların eşitliği ilkesinin ayrılmaz bir parçası olarak Anayasa'nın 19'uncu ve 36'ncı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ise 5'inci ve 6'ncı maddeleriyle garanti altına alınmıştır¹⁰.

Müdafinin soruşturma evresinde dosyayı inceleme yetkisi, dosyanın kolluk veya savcılıkta bulunması açısından farklılık arz etmez. Müdafinin kollukta bulunan dosyayı CMK ve Avukatlık Kanunu uyarınca hiçbir izne gerek olmaksızın inceleme yetkisi vardır. Müdafinin dosya inceleme talebi söz konusu olduğunda, kolluk görevlilerinin veya savcının bu talebi geri çevirme yetkisi bulunmamaktadır. Ancak soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek bir durum var ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine ve sadece Sulh Ceza Hakiminin kararıyla müdafinin bu yetkisi kısıtlanabilir. Aksi takdirde müdafîni dosyayı serbestçe inceleyebilir¹¹.

Savunma makamının bilgi edinme hakkı, CMK. m. 153/1 hükmüyle güvence altına alınmış olup müdafinin soruşturma evresinde dosya içeriğini incelemesi kural

⁹ Fatih Selami Mahmutoglu, Selman Dursun, **Türk Hukukunda Müdafîin Yasaklılık Halleri**, Seçkin, Ankara 2004, s. 20.

¹⁰ Mustafa Ruhan Erdem, **AIHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması Dosyasını İnceleme Hakkı**, *Hukuk Kuramı*, C. 3, S. 5, 2016, s. 46

¹¹ Mehmet Emin Alşahin, Müdafîin Dosyayı İnceleme Yetkisi, **Legal Hukuk Dergisi**, C. 4, S. 40, Nisan 2006, s. 1297

olarak serbest bırakılmıştır. Bu yetki, Avukatlık Kanunu m. 46/2'deki¹² avukatların vekaletname ibraz etmeksizin dosyaları inceleyebileceğine dair amir hükümle desteklenmektedir. Dolayısıyla, savunmanın etkililiği ilkesi gereği müdafinin dosyaya erişimi için vekaletname sunma zorunluluğu bulunmamaktadır; ilgili birimlerin bu talebi yerine getirmesi yasal bir yükümlülüktür.

C. Dosyayı İnceleme Yetkisinin Sınırlandırılması

CMK. m. 153/1'e göre müdafii kural olarak soruşturma evresinde dosya içeriğinin tamamını inceleme hakkına sahiptir. Müdafie tanınmış bu hakkın istisnası ise aynı maddenin 2'inci fıkrasında getirilen sınırlamadır. Buna göre; "*Müdafinin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla kısıtlanabilir*". Bu sınırlama soruşturma safhasında müdafinin dosya içeriğini incelemesine veya örnek almasına ilişkindir. Müdafii kovuşturma evresinde bir sınırlamaya tabii değildir.

Bu karar ancak aşağıda sayılan suçlara ilişkin yürütülen soruşturmalarda verilebilir:

- a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;
 1. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
 2. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
 3. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
 4. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
 5. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
 6. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),

¹²"Avukatlık Kanunu", C. 1136, C. 1136 §, (1969), (Çevrimiçi) www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1136.pdf, 15.06.2026. m.46. (E. T.: 12.05.2026)

7. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316),

8. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337).

b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.

c) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 160 ıncı maddesinde tanımlanan zimmet suçu.

Kanun koyucu, kısıtlılık kararının istisnai niteliğini vurgulamak amacıyla bu tedbiri yalnızca yukarıda sayılan sınırlı sayıdaki katalog suçlara özgülemiştir. Bu liste haricindeki bir suç tipinde soruşturmanın tehlikeye düşme ihtimali ne kadar yüksek olursa olsun gizlilik kararı verilemez. Ne var ki pratik uygulamada, iddia makamının sırf savunmaya karşı dosyayı kapatabilmek amacıyla suç vasfını araçsallaştırdığı sıklıkla görülmektedir. Eylemin niteliği ile örtüşmese dahi, sıradan bir mali veya adli suç soruşturmasının başlangıç aşamasında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” veya “devletin güvenliğine karşı suçlar” kisvesi altında yürütülmesi, uygulamada kısıtlılık kararı almanın bir yöntemi haline dönüşmüştür. Suç vasfının bu şekilde keyfi ve genişletici bir yoruma tabi tutulması, kanunun savunma makamına sağladığı güvenceleri tamamen bertaraf etmekte ve yargısal denetim merci olan Sulh Ceza Hâkimlikleri’nin de bu suni suç vasfı üzerinden matbu gizlilik kararları vermesine zemin hazırlamaktadır.

Müdafinin bu yetkisi yürütülen soruşturmanın tehlikeye düşebileceği hallerde sınırlanabiliyor. Yukarıda sayma yöntemiyle bahsedilen suçlardan biri olması sınırlama için tek başına yeterli değildir. O suç bakımından yürütülen soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmesi gerekmektedir. Soruşturmanın amacının tehlikeye düşürebilecek olması; dosyanın müdafî tarafından incelenmemesi halinde maddi gerçeğin aydınlatılması güçleşecek, soruşturma gecikecek veya engellenecekse bu durum söz konusudur¹³.

¹³ Mahmutoglu / Dursun, *a.g.e.*, s. 139.

Müdafinin dosya inceleme yetkisini sınırlandırmasına karar verme yetkisi Sulh Ceza Hakimi'ne aittir. Sulh Ceza Hâkimi bu kararı savcının talebi üzerine verebilir. Hâkimin taleple bağlı kalma zorunluluğu yoktur. Talebi inceleyerek kabul veya ret kararı verebilir. CMK. M.267 gereğince Sulh Ceza Hakimi'nin kararlarına karşılık itiraz kanun yoluna başvurulabilir.

Sulh Ceza Hakimi'nin verdiği kabul veya ret kararı gerekçeli olmak zorundadır. Zira CMK gereği hâkim ve mahkeme kararlarının gerekçeli olması zorunludur. Sunulan gerekçede dosyanın incelenmemesinin veya örnek alınmasının neden soruşturmanın amacını tehlikeye düşüreceği gerekçelendirilmelidir. Hiçbir somut delile dayanmayan matbu verilecek olan gizlilik kararları gerekçeli karar niteliği şeklen taşısa da kanunun ruhuna aykırılık teşkil edecektir.

D. Dosya Kısıtlılığı Kararına Karşı İtiraz Kanun Yolu ve Denetimin Etkililiği Sorunu

Ceza muhakemesi hukukunda kanun yollarının temel varlık sebebi, ilk derece mercilerinin vermiş olabileceği hatalı kararların hukuki ve fiili denetim yoluyla düzeltilmesi böylece hak ihlallerinin önüne geçilmesidir¹⁴. Bu bağlamda, CMK m. 153/2 uyarınca soruşturma evresinde verilen müdafinin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması kararları da nihai bir hüküm olmamakla birlikte hakimlerin verdiği her karar gibi CMK m. 267 uyarınca itiraz kanun yolunun denetimine tabi kılınmıştır¹⁵. Ancak bu kanun yolunun mevcut yasal kurgusu ve uygulanış biçimi, onun teorik amacına hizmet etmekten oldukça uzaktır. Kanun yolu mekanizmasının temel kurallarından biri, uyuşmazlığın kararı veren merciden tamamen soyutlanarak, hiyerarşik bakımdan daha üstte yer alan, dikey ve bağımsız bir üst mahkemenin incelemesine devredilmesini zorunlu kılmasıdır¹⁶. Oysa yürürlükteki sistemde, bir Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği kısıtlılık kararına karşı yapılan itiraz, bir üst mahkeme yerine, o hâkimliği numara olarak takip eden bir diğer Sulh Ceza Hâkimliği tarafından incelenmektedir. Öğretide yatay denetim olarak adlandırılan bu

¹⁴ Ahmet Gökçen / Mehmet Emin Alşahin / Kerim Çakır / Murat Balcı, *Ceza Muhakemesi Hukuku*, 17. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2024, s. 715-718.

¹⁵ Nurullah Kunter / Feridun Yenisey / Ayşe Nuhoğlu, *Ceza Muhakemesi Hukuku, (Geliştirilmiş Baskı)*, s. 832.

¹⁶ Gökçen / Alşahin / Çakır / Balcı, *a.g.e.*, s. 722;

mekanizma, kanun yolunun fonksiyonel bağımsızlık ve tarafsız denetim ölçütünü ağır biçimde zedelemektedir. Aynı adliyede, aynı statüde görev yapan ve benzer iş yükü altında ezilen eş düzey hâkimlerin, mesleki bir dayanışma refleksi sebebiyle birbirlerinin takdir yetkisine müdahale etmekten kaçınma eğilimi, bu denetim basamağını işlevsiz kılmaktadır¹⁷. Sulh Ceza Hâkimlikleri arasındaki bu yatay denetim usulü uluslararası hukuki denetim organlarının raporlarında da ağır eleştirilere konu olmuştur. Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu’nun 2017 yılında yayımladığı “*Sulh Ceza Hâkimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişine İlişkin Görüş*” raporunda bu konuya değinmiştir. Komisyon söz konusu raporunda; itirazların hiyerarşik olarak daha üst bir mahkeme yerine aynı adliyedeki eş düzey bir başka Sulh Ceza Hâkimi tarafından incelenmesinin kapalı devre bir sistem yarattığını açıkça vurgulamıştır¹⁸. Raporda, bu kapalı devre sisteminin kanun yollarından beklenen objektif denetim amacını zayıflattığı ve meslektaş dayanışması riski barındırdığı için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkı standardını karşılamaktan uzak olduğu tespiti yapılmıştır¹⁹. Dolayısıyla, kısıtlılık veya tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazların, yapısal olarak bağımsız ve dikey bir denetim sunamayan bu mekanizma içinde incelenmesi, hürriyeti kısıtlanan şüphelinin hukuki güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır.

İtiraz merciinin benimsediği inceleme yöntemi adaletsizlikleri derinleştirmektedir. İtirazı inceleyen hâkimlik, Cumhuriyet savcılığının “soruşturmanın amacının tehlikeye düşebileceği” yönündeki soyut ve basmakalıp iddialarını somut olay temelinde denetleyecek verilere sahip değildir. İncelemelerin, silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine aykırı olarak tamamen duruşmasız ve yalnızca savcılığın sunduğu sınırlı dosya üzerinden yürütülmesi, müdafinin itirazlarını sözlü olarak somutlaştırmasını imkânsız hale getirmektedir.

¹⁷ Bahri Öztürk / Durmuş Tezcan / Mustafa Ruhan Erdem [ve diğerleri], *Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023, s. 680.

¹⁸ Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, *Türkiye’deki Sulh Ceza Hâkimliklerinin Görev, Yetki ve İşleyişine İlişkin Görüş (Opinion on the Duties, Competences and Functioning of the Criminal Peace Judgeships)*, Görüş No: 852/2016, 13 Mart 2017, CDL-AD(2017)004, parag. 73.

¹⁹ Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, *a.g.e.*, parag. 74-75.

E. Sınırlandırılmayan Belgeler

Sulh Ceza Hâkimi tarafından soruşturmanın amacı tehlikeye düşecekse müdafinin dosyayı inceleme yetkisi sınırlanabilir. Ancak yapılan bu kısıtlama yetkisi sınırsız değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 153/3'üncü maddesine göre Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanakların inceleme yetkisi hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak; kolluk ve savcılıktaki ifadeye veya hâkim karşısındaki sorguya ilişkin tutanaklardır. Şüphelinin ifadeye yönelik yazılı beyanları, ifade tutanağı kapsamında değerlendirilmelidir. Öte yandan şüphelinin vermiş olduğu diğer beyanlara ilişkin tutanaklar CMK'nın 153/3. Maddesinde sayılan belgelerden sayılmazlar.²⁰

Müdafinin savunmasını gereği gibi yapabilmesi için kanunda zikredilen belgelere erişebilmesi hayati bir önem taşımaktadır. Bundan dolayı bu belgeler bir sınırlandırmaya tabii tutulmamıştır. Hiçbir şekilde Cumhuriyet savcısının talebiyle Sulh Ceza Hâkimi müdafinin bu belgelere olan erişimini kısıtlayamaz.

Soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleme yetkisinin kısıtlanamayacağı halleri düzenleyen CMK m. 153/3 hükmünde, bilirkişi raporları özel bir konuma sahiptir. Maddede sayılan diğer belgeler (şüphelinin ifadesi veya hazır bulunduğu saptanan muhakeme işlemleri) doğası gereği şüphelinin bizzat katılımıyla düzenlene edilen kurucu işlemlerden ibaretken; bilirkişi raporları, iddia makamının topladığı materyallerin uzman eliyle işlenmesi neticesinde ortaya çıkar.

Bilirkişi raporlarının kısıtlama dışı bırakılmasının temel hukuki gerekçesi, bu raporların artık ham veri olmaktan çıkıp, uzman mütalaasıyla objektifleşmiş ve soruşturmanın gizliliğini ya da selametini tehlikeye düşürmeyecek nitelikte teknik birer metne dönüşmüş olmasıdır. Bu noktada uygulamada yapılacak en temel hata, ham veri ile bilirkişi raporunun birbirine karıştırılmasıdır. Örneğin; dosyaya ham biçimde giren HTS kayıtları, dijital materyal imajları veya henüz tasnif edilmemiş deliller kısıtlılık kararına konu edilebilirken, bu verilerin bir uzman incelemesine

²⁰ CENTEL / ZAFER, *a.g.e.*, s. 121.

gönderilerek analitik bir rapora dönüştürülmüş hali CMK m. 153/3 uyarınca derhal müdafinin erişimine açılmalıdır.

Savunmanın, sunulan teknik mütalaaya karşı aksini ispat edecek argümanlar geliştirebilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması adına ek rapor talep etme hakkını (CMK m. 68) etkili biçimde kullanabilmesi, rapora tam ve engelsiz bir şekilde erişebilmesiyle mümkündür. Soruşturmanın gizliliği amacıyla, düzenlenmiş bir bilirkişi raporunun savunmadan gizlenmesi, ceza muhakemesinde her sınırlamada gözetilmesi zorunlu olan "ölçülülük" ilkesini ve adil yargılanmanın temel unsuru olan silahların eşitliği güvencesini doğrudan zedeleyecektir.

II. KISITLILIK REJİMİ ALTINDA TUTUKLAMA TEDBİRİ VE YARGISAL DENETİMİ

A. Genel Olarak

Ceza Muhakemesi Hukuku maddi gerçeği ortaya çıkarmayı amaç edinir. Bu amaca ulaşıldığı vakit ise yargılama faaliyeti neticesinde verilen kararların uygulanabilmesi gerekir²¹. Bu sebeple ceza muhakemesinde yargılama faaliyetlerinin gerektiği gibi yürüyebilmesi için bazı koruyucu tedbirlere başvurulması gerekebilmektedir²².

Tutuklama delillerin korunması, şüpheli veya sanığın kaçmasını önleme gibi sebeplerle geçici olarak başvurulanan bir koruma tedbiridir. Hürriyeti doğrudan doğruya kısıtlaması sebebiyle CMK'da yer alan en ağır tedbir olarak nitelendirilir²³. Tutuklama kararı gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında verilebilir.

Bu tedbir kişinin en temel haklarından olan kişi özgürlüğüne doğrudan müdahaledir. Bu sebeple CMK'da sıkı şartlara bağlanmıştır. Ancak uygulamada yapılan tüm düzenlemelere rağmen tutuklama koruma tedbiri olarak kullanılmaktan daha çok şüpheli veya sanığı cezalandırma aracı olarak kullanılmaktadır²⁴.

²¹ Aynı eser.

²² Nurullah KUNTER, **Muhakeme Hukuku Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku**, 9. Baskı, Beta, İstanbul 1989, s. 329.

²³ Bahri ÖZTÜRK vd., "Tutukluluk Süreleri ve Temyiz Aşaması", **İstanbul Barosu Dergisi**, C. 85, S. 1, 2011, s. 34.

²⁴ Murat BALCI, "Tutukluluk Süreleri ve Temyiz Aşaması", **İstanbul Barosu Dergisi**, C. 85, S. 6, Kasım 2011, s. 34-45

Hürriyet bireyin en temel haklarından olup Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5'inci maddesi ve Anayasa'nın 19'uncu maddesi gereğince korunmaktadır. Kişi özgürlüğüne gelecek her türlü müdahale bu hakka doğrudan dokunulmuş olur. Kişi özgürlüğü kanunda belirtilen usule uygun olarak ve kanundaki şartları ve süreleri karşılamak suretiyle kısıtlanabilir.

Şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilmesi için kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren deliller ve bir tutuklama nedeni bulunmalıdır. Bu şartlar olsa bile hâkim veya mahkeme tutukluluk koruma tedbirine başvurmak zorunda değildir. Bu ihtiyari bir koruma tedbidir²⁵. Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Sulh Ceza Hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının isteme üzerine veya re 'sen mahkemece karar verilir. Bu sistemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adli kontrol uygulanmasını yetersiz kalacağını belirten hukuki ve fiili nedenlere yer verilir. Tutuklamanın devamına veyahut tahliyenin reddine ilişkin kararlarda: kuvvetli suç şüphesi, tutuklama nedenlerinin varlığı, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağını gösteren delillerle gerekçelendirilerek gösterilmesi gerekir.

Tutuklama kararının verilmesi isnat edilen suç göz önüne alındığında ölçülü olmalıdır. Şüpheli veya sanığın işlediği hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunan suç, tutuklama kararı ile özgürlüğe yapılan müdahale dengeli olmalıdır. Isnat edilen suç, verilecek olan tedbire kıyasla çok daha ağır kaçmaktaysa bu tedbir uygulanmamalıdır. Bu ölçülülük hem tutuklama kararı verilirken hem de tutukluluğun gözden geçirmelerinde nazara alınmalıdır. Bu orantılılığı takdir edecek olan kişi Sulh Ceza Hakimidir²⁶.

²⁵ YCGK, T. 16.12.2008, E. 2008/4-225, K. 2008/231. (Çevrimiçi) <https://www.lexpera.com.tr>, (E. T.: 21.05.2026)

²⁶ Veysel GÜLTAŞ, **5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun Işığı Altında Tutuklama**, 1. Baskı, Günaydın Yayınları, İzmir 2006, s. 50.

Tutuklamaya itiraz, şüpheli veya sanığa tanınan en önemli haklardan biridir. Bu hakkında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi m. 5/3²⁷ ve Anayasa m. 19/7²⁸'dir. Tutuklama kararına itiraz kararını öğrenildiği tarihten itibaren iki haftadır. Soruşturma evresinde şüphelinin cezaevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük sürelerde tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceği Cumhuriyet savcısının istemi üzerine Sulh Ceza Hâkimi tarafından 100 madde hükümleri göz önüne alınarak, şüpheli veya müdafî dinlenilmek suretiyle karar verilir.

B. Soruşturmanın Gizliliği Sürecinde Tutuklama Kararı Verilmesi

Soruşturma safhasında Cumhuriyet savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hâkimi tarafından şüphelinin tutuklanmasına karar verilebilir. Tutuklama kararı verilmesi sürecinde savunma hakkının eksiksiz bir biçimde kullanılabilmesi için özellikle tutuklama duruşması öncesinde müdafîye savunma hazırlayabilmesi için olanak sağlanması gerekmektedir²⁹.

CMK. m. 153 uyarınca müdafîin dosyayı inceleme ve dosyadan örnek alma yetkisi kısıtlanabilir. Bu kısıtlanma neticesinde verilebilecek olan tutuklama kararına esas teşkil eden dosya içeriği ile delillerin şüpheli ve müdafîye göstermesinin gerekip gerekmediği de yargılanmanın selameti açısından büyük önem arz eder.

Ceza Muhakemesi Kanunumuzda kısıtlılık kararı verilen dosyalarda şüpheli hakkında tutuklama kararı verilemeyeceği ya da şüpheli hakkında tutuklama talebi bulunmakta ise bu talebe esas delillerin şüpheli veya müdafîini tarafından incelenmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında görülebileceği üzere tutuklama kararına gerekçe oluşturan delillerin kısıtlılık kararı gerekçe gösterilecek müdafîye açılmaması AİHS'nin 5'inci maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal eder³⁰. Avrupa İnsan

²⁷ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi", C. AİHS, C. AİHS §, (1950), (Çevrimiçi) www.google.com/search?q=avrupa+insan+haklar%C4%B1+s%C3%B6zle%C5%9Fmesi, 15.06.2026. m.5, (E. T.: 21.05.2026)

²⁸Türkiye Cumhuriyeti Anayasası", C. 2709, C. 2709 §, (1982), (Çevrimiçi) www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=2709&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5, 15.06.2026. m.19,(E. T.: 21.05.2026)

²⁹ Hasan SİNAR, **Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama**, 1. Baskı, Seçkin, Ankara 2001, s. 245.

³⁰ ÜNVER / HAKERİ, *a.g.e.*, s. 253.

Hakları Mahkemesi'nin yerleşik içtihatları uyarınca; kişi hürriyetini kısıtlayan bir tedbirin hukukiliğini denetleyen merci, iddia ve savunma makamları arasındaki silahların eşitliği dengesini gözetmesi gerekir. Tutuklama kararına temel oluşturan delillere müdafî incelemesine sunulmadan verilecek tutuklama kararı kişinin madde 5 bağlamında hakkını ihlal edecektir.

AIHM soruşturmanın amacının tehlikeye düşecek olması halinde dosya için verilen kısıtlılık kararının sözleşmeye aykırı bulmamakla birlikte bu tedbire başvurulması halinde kişinin hürriyetinin kısıtlanacağından yola çıkarak bu tedbirin verilmesine sebebiyet veren delillere şüphelinin ve müdafîin ulaşması gerektiğine bu delillerin onlardan gizlenmemesi gerektiğine hükmetmiştir. Başka bir kararında ise şüphelinin ve müdafîinin kısıtlılık sebebiyle dosyayı inceleyememesinden dolayı etkili bir savunma hazırlayamamasını sözleşmenin 5'inci maddesini ihlal eder nitelikte olduğunu belirtmiştir. Mahkeme'ye göre, müdafî ile özgürlüğü kısıtlanan kişiden gizlenemeyeceğine hükmedilen bilgiler dosya kapsamındaki tüm olay ve deliller olmayıp, yalnızca tutuklama kararına temel oluşturan olay ve delillerdir. Tutuklama kararına temel oluşturan olay ve delillerin müdafî ile özgürlüğü kısıtlanan kişiye incelenmesi koşuluyla, bu kişilerin dosyadaki diğer içeriğe erişimlerinin kısıtlanması mümkündür.

Anayasa Mahkemesi konuya müdafîin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanmasına rağmen tutuklama kararı verilebilmesinin mümkün olduğuna hükmetmiştir. Ancak Mahkeme'ye göre burada kişinin, tutukluluğuna temel teşkil eden bilgi ve belgelerin içeriğinden haberdar olması ve savunmasını buna göre hazırlama imkânının bulunması gerekir. Değişen içtihatlarla birlikte mahkeme, savunma hakkının yalnız bilgilendirme ile geçirilemeyeceğini, delillere erişimi bir zorunluluk olduğunu belirtmiştir.

C. Tutuklama ve Tutukluluğun Devamı Kararlarına İtiraz Mekanizması

Tutuklama; suç işlediğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphenin ve bir tutuklama nedeninin varlığı halinde şüpheli veya sanığın, hakkında kesin hüküm verilmeden önce özgürlüğünden geçici bir süre mahrum bırakılması sonucunu doğuran

ağır bir koruma tedbiridir³¹. Anayasa m. 19/8’de yer alan “*Her ne sebeple olursa olsun, hürriyeti kısıtlanan kişi, kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı halinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili yargı merciine başvurma hakkına sahiptir.*” şeklindeki amir düzenleme gereğince, kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını sınırlayan bu tedbire karşı etkili bir şekilde itiraz edilebilmesi anayasal bir güvencedir.

Hukukumuzda itiraz kanun yolu, hâkim kararları ile kanunun açıkça gösterdiği hallerde mahkeme kararlarına karşı başvurulabilen olağan bir denetim mekanizmasıdır. CMK m. 101/5 uyarınca tutuklama kararlarına karşı itiraz yolu açık tutulmuş olup 7499 sayılı Kanun ile yapılan güncel değişiklik neticesinde itiraz süresi kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta olarak belirlenmiştir. CMK m. 268/3-b fıkrası uyarınca Sulh Ceza Hâkimliği’nin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, kural olarak yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir³².

CMK m. 268/3-b ile getirilen bu düzenleme, ceza muhakemesi kanun yolu sistemi içinde uygulamada ciddi bir işleyiş sorunu yaratmaktadır. Kanun koyucu, kişi hürriyetini doğrudan etkileyen tutuklama tedbirine karşı, daha güvenceli bir denetim sağlamak amacıyla itiraz incelemesini üst bir merci olan Asliye Ceza Mahkemesi’ne vermiştir. Buna karşılık, tutuklama kararının temelini oluşturan ve savunmanın argüman üretmesini doğrudan engelleyen dosya kısıtlılığı kararına karşı yapılan itirazlar, hâlâ Sulh Ceza Hâkimliklerinin yatay denetimine tabidir.

Tutukluluğun yargısal denetimi sadece itiraz kanun yoluyla sınırlı değildir. Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde, CMK m. 108 uyarınca en geç otuzar günlük periyotlarla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususu Sulh Ceza Hâkimi tarafından re’sen veya savcının istemi üzerine incelenmek zorundadır³³. Uygulamada bu denetim mekanizması, kanunun lafzına ve ruhuna aykırı biçimde, esastan ve yargısal derinlikten uzak, adeta otomatikleşmiş bir evrak inceleme sistemine dönüştürülmüştür. Hâkimlikler, hürriyeti

³¹ CENTEL / ZAFER, *a.g.e.*, s. 103; ÜNVER / HAKERİ, *a.g.e.*, s. 253.

³² GÖKCEN / ALŞAHİN / ÇAKIR / BALCI, *a.g.e.*, s. 450.

³³ A.e

kısıtlanan şüpheliyi veya müdafii bizzat dinleyerek somut olguları tartışmak yerine, çoğunlukla iddia makamının soyut uzatma taleplerini dosya üzerinden evrak tetkikiyle onaylamakta ve tutukluluğu otomatik olarak sürdürmektedir. Bu durum, kişi özgürlüğünü koruması gereken koruyucu bir mekanizmayı, işlevsiz ve şekli bir prosedür haline getirmektedir³⁴.

Uygulamadaki bu şekli inceleme alışkanlığı, beraberinde gerekçesiz karar problemini de derinleştirmektedir. Sulh Ceza Hâkimlikleri, özellikle üzerinde kısıtlılık kararı bulunan dosyalarda tutukluluğun devamına karar verirken veya itirazları reddederken, Anayasa m. 141/3 ve CMK m. 34'ün aradığı somut ve denetlenebilir gerekçeleri göstermekten kaçınmaktadır. Bunun yerine; “*suçun vasfı ve mahiyeti*”, “*mevcut delil durumu*”, “*kısıtlılık kararının devam ediyor oluşu*” veya “*adli kontrolün yetersiz kalacağı*” gibi basmakalıp, matbu ve soyut formüller yinelenmektedir. Kararların bu şekilde gerekçeden yoksun bırakılması, müdafinin hangi delile, hangi şüphe odaklı olguya karşı argüman üreteceğini bilmesini imkânsız kılmakta; gerekçeli karar hakkını ve buna bağlı olarak itiraz hakkını tamamen felç etmektedir³⁵.

Soruşturma dosyası üzerindeki kısıtlılık rejimi ise bu silahların eşitliği güvencesini kökünden sarsmaktadır. İddia makamı, kamusal gücünü kullanarak tanık beyanlarına, teknik takiplere ve HTS kayıtlarına tam olarak hâkimken ve isnadını bu veriler üzerine kurarken; müdafî, kısıtlılık kararı neticesinde sadece CMK m. 153/3'ün dar istisnaları olan şüpheli ifadeleri, tutanaklar ve bilirkişi raporları üzerinden savunma yapmaya zorlanmaktadır. Ortaya çıkan bu asimetri karşısında müdafî, suçlamaları somut olarak çürütememektedir; çünkü neye karşı itiraz ettiğini, tutuklamaya tam olarak hangi gizli belgenin dayanak yapıldığını bilmemektedir. Savunma, deliller yerine zorunlu olarak varsayımlar üzerinde inşa edilmekte, bu da pratik sahada "birbirinin kopyası haline gelmiş" matbu itiraz dilekçelerinin doğmasına yol açmaktadır.

³⁴ ERDEM, “AİHM Kararları Işığında... (2004)”, *a.g.m.*, s. 80.

³⁵ ERDEM, “AİHM Kararları Işığında... (2004)”, *a.g.m.*, s. 85; ERDEM, “AİHM Kararları Işığında... (2016)”, *a.g.m.*, s. 46.

III. AİHM VE AYM KARARLARI IŞIĞINDA KISITLILIK KARARI BULUNAN DOSYALARDA TUTUKLAMA

Müdafinin dosyaya erişiminin kısıtlandığı durumlarda verilen tutuklama kararları her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu durum gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarına gerek de Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurularda etraflıca değerlendirilmiştir.

A. AİHM İçtihatları Işığında Denetim Meselesi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hakkaniyete uygun yargılama kavramından hareket ederek adil yargılamanın gereklerini saptamıştır. AİHM’ye göre hakkaniyete uygun bir yargılamanın gerçekleşebilmesi için yargılama sırasında alınan önlemlerin savunma hakkının özüne dokunmamasıdır.

Sözleşme’nin 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendine göre sanık, savunmasını uygun bir şekilde düzenleyebilmeli, yargılamayı yürüten mahkeme önünde ilgili tüm savunma beyanlarını dile getirebilmeli ve böylece yargılamanın sonucunu etkileyebilme imkânına sahip olmalıdır³⁶. Bu husus çelişmeli yargılama ilkesinin de bir gereğidir.

Şüphelinin kendisine isnat edilen suçlamalara karşı kendisini savunabilmesi için dosyada kendisine ve müdafisine kısıtlanan dosyadaki delillere erişebilmesi gerekir. Bu belgelere erişim sağlayamaması Sözleşme’nin 6’ncı maddesinin 3’üncü fıkrasının (b) bendinde güvence altına alınan hakkının ihlal edilmesine sebebiyet verebilir. Bundan dolayı kişinin savunmasını hazırlayabilmesi için bu belgelere erişimine izin verilmelidir³⁷. Bununla birlikte AİHM, dosyaya erişim hakkının mutlak bir hak olmadığını kabul etmektedir. Dosyadaki belgelere ulaşmak açısından

³⁶ AİHM, Can v. Avusturya, B. No: 9300/81”, C. Can v. Avusturya, C. Can v. Avusturya §, (1984)parag. 53., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57457%22]}, Erişim Tarihi: 15.06.2026, AİHM, Gregacevic v. Hırvatistan, B. No: 58331/09”, C. Gregacevic v. Hırvatistan, C. Gregacevic v. Hırvatistan §, (2012)parag. 51., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112090, Erişim Tarihi: 15.06.2026

³⁷ AİHM, Rasmussen v. Polonya, B. No: 38886/05”, C. Rasmussen v. Polonya, C. Rasmussen v. Polonya §, (2009)parag. 48-49., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-92429%22]}, Erişim Tarihi: 15.06.2026

yargılamanın her aşamasında taraflar arasında tam bir eşitlik olması gerekmektedir³⁸.

AIHM, her ne kadar soruşturmanın amacının ve gizliliğinin tehlikeye düşecek olması hâlinde müdafinin dosya inceleme yetkisinin kısıtlanmasını AIHS’ne aykırı bulmasa da tutuklama tedbirine başvurulması hâlinde kişi özgürlüğünün kısıtlanmış olacağından bahisle, bu tedbire başvurulmasına dayanak oluşturan olay ve delillerin bulunduğu dosya içeriğinin özgürlüğü kısıtlanan kişi ile müdafiden gizlenemeyeceğine hükmetmiştir. Bu husus Garcia Alva/Almanya kararında³⁹ şu şekilde açıklanmıştır:

“Mahkeme, ceza soruşturmalarının etkin bir biçimde yürütülmesine olan ihtiyacın ve bu nedenle soruşturma sırasında elde edilen bazı bilgilerin, şüphelilerin delilleri karartmaması ve adaletin işlemlerini engellememesi için gizli tutulması gerekebileceğinin idrakindedir. Ancak, bu meşru amaç, savunma hakkının esaslı bir biçimde ihlal edilmesi pahasına kullanılamaz. Dolayısıyla, bir tutuklama kararının hukuka uygunluğunu değerlendirebilmek için önemli olan bilgilerin, şüphelinin avukatının erişimine uygun bir biçimde açılması gerekmektedir.”

Dochnal/Polonya kararında⁴⁰, soruşturma aşamasında hem şüphelinin hem de müdafinin gizli dokümanları uzun bir süre inceleyemediği için etkili bir savunma hazırlayamaması durumu, AIHS’nin 5’inci maddesini ihlal eder nitelikte bulunmuştur. Mahkeme’ye göre, müdafii ile özgürlüğü kısıtlanan kişiden gizlenemeyeceğine hükmedilen bilgiler dosya kapsamındaki tüm olay ve deliller olmayıp, yalnızca tutuklama kararına temel oluşturan olay ve delillerdir. Tutuklama kararına temel oluşturan olay ve delillerin müdafii ile özgürlüğü kısıtlanan kişiye inceletilmesi koşuluyla, bu kişilerin dosyadaki diğer içeriğe erişimlerinin kısıtlanması mümkündür.

³⁸ Sibel İNCEOĞLU, *İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı*, Beta, İstanbul 2013, s. 237.

³⁹ AIHM, Garcia Alva v. Almanya, B. No: 23541/94”, C. Garcia Alva v. Almanya, C. Garcia Alva v. Almanya §, (2001)parag. 42., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59208, Erişim Tarihi: 15.06.2026

⁴⁰ AIHM, Dochnal v. Polonya, B. No: 31622/07”, C. Dochnal v. Polonya, C. Dochnal v. Polonya §, (2012)parag. 84-85., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-113139, Erişim Tarihi: 15.06.2026

Almanya’da 1.11.2000 tarihinde yürürlüğe giren bir kanun ile eklenen Alman CMUK. m. 147/5 ile savcı tarafından dosyayı inceleme hakkının reddedilmesine karşı üç durumda özel bir yargısal denetim öngörülmüştür⁴¹.

Buna göre Savcılık tarafından dosyanın incelenmesine ilişkin talebin reddine karşı, üç durumda yargı yoluna gidilebilir:

- a) hazırlık soruşturmasının sona erdiği kaydı dosyaya düşülmüş ise,
- b) Alman CMUK m.147/3’de öngörülen ayrıcalıklı belgelerin incelenmesine muhalefet edilmiş ise;
- c) Sanık özgürlüğünden alıkonulmuş ise.

Yapılan bu yenilik sayesinde yeterince gerekçelendirilmeden verilen ve soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceğinden bahisle dosyaya getirilen kısıtlılık kararlarına karşı dosya inceleme hakkına engel olmalarının önü alınmış olacaktır.

Tutuklama tedbirinin keyfiyetten uzak tutulması adına, yargı mercileri yalnızca makul şüphenin varlığıyla yetinmemeli; aynı zamanda tutuklama amacına hizmet eden, somut olaya özgü ve tatmin edici gerekçeler sunmalıdır. Gerekçe gösterme yükümlülüğü, yakalama işleminin ardından tesis edilen ilk tutuklama kararıyla birlikte ivedilikle uygulama alanı bulur⁴².

Avrupa İnsan Hakları verdiği Mahkemesi Ceviz/Türkiye kararında⁴³ soruşturma aşamasında müdafinin dosya inceleme yetkisi kısıtlandığı için baş şüphelinin ifadeleri, telefon kayıtları ve teknik izleme sonuçlarına ulaşılamamasına rağmen, Cumhuriyet savcısı ve hâkim tarafından alınan şüpheli ifadesinde zikredilen tüm deliller hakkında şüpheli ve müdafiyeye sözlü bilgi verildiği için, AİHS’nin 5’inci

⁴¹ Mustafa Ruhan ERDEM, “AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması Dosyasını İnceleme Hakkı”, **Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 6, S. 1, 2004, s. 67-111

⁴² AİHM, Alparslan Altan v. Türkiye, B. No: 12778/17”, C. Alparslan Altan v. Türkiye, C. Alparslan Altan v. Türkiye §, (2019)parag. 130., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-195054, Erişim Tarihi: 15.06.2026

⁴³ AİHM, Ceviz v. Türkiye, B. No: 8140/08”, C. Ceviz v. Türkiye, C. Ceviz v. Türkiye §, (2012)parag. 47-48., (Çevrimiçi),hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77506, Erişim Tarihi: 15.06.2026

maddesinde düzenlenen kiři özgürlüğü ve güvenliğı hakkının ihlal edildiğı iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğunu řu řekilde açıklamıştır:

“AİHM, başvuranın inceleme hakkından mahrum bırakıldığını ileri sürdüğü dosya içeriğinin ilgilinin tutukluluğunun hukukiliğine itirazında temel önem taşıdığını kabul etmektedir. Ancak, AİHM, savcı ve sonradan hâkimin ifade almaları esnasında müdafî tarafından nezaret olunan başvurana kaydedilen telefon görüşmeleri, baş şüphelinin ifadeleri ve tutuklanmasıyla sonuçlanan teknik takip hakkında sorular sorulduğunu kaydetmektedir. Benzer şekilde, müdafî müvekkilinin tutukluluğuna yönelik itirazında kaydedilen telefon görüşmelerinin dökümlerinin ve teknik takip tutanaklarının içeriklerine bilhassa atıfta bulunmuştur. Dolayısıyla, buradan başvuranın ve müdafîinin tutukluluğa temel teşkil eden belgelere erişimlerinin olduğu anlaşılmaktadır ki başvuran ve müdafî bu belgelerin içeriğine atıfta bulunmuşlardır. Bu nedenle, AİHM başvuranın ve müdafîinin söz konusu belgelerin içeriğı hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını ve tutukluluk halinin gerekçelerine yeterli biçimde itiraz etme imkânını elde ettiklerini kaydetmektedir.”

Soruşturmanın gizliliğı amacıyla getirilen kısıtlılık kararı, tek başına Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin sağladığı güvencelere aykırılık teşkil etmez; ancak bu kısıtlama, müdafîinin tutuklamaya temel oluşturan ana delillere erişimini imkânsız kılıyorsa hak ihlali doğurur. Bir başka deyişle, hürriyeti kısıtlanan kişinin, kendisine yönelik tutuklama gerekçelerini test etme ve çürütme imkânı bütünüyle elinden alınmışsa, denetim süreci Sözleşme m. 5/4 anlamında etkisiz hale gelmiş sayılır.

B. AYM İçtihatları Işığında Denetim Meselesi

Anayasa Mahkemesi, soruşturma dosyasında kısıtlılık kararının bulunmasının, tutuklama tedbirinin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceğini belirtmektedir. AYM’ye göre kişinin tutuklanmasına temel teşkil eden delillerden haberdar olması ve savunmasını buna göre inşa etme imkânı bulunmalıdır. Bunu verdiği kararda řu şekilde izah etmiştir:

“Bu kapsamda şüpheli veya sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan müdafîye de müvekkilini yeterince savunabilmesi için soruşturma dosyasını inceleme ve dosyadan örnek alma hakkı tanınması, adil bir yargılama yönünden büyük öneme sahiptir. Anayasa’nın 19. maddesinin sekizinci fıkrasında, her ne sebeple olursa olsun hürriyeti kısıtlanan kişinin kısa sürede durumu hakkında karar verilmesini ve bu kısıtlamanın kanuna aykırılığı hâlinde hemen serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yetkili bir yargı merciine başvurma hakkına sahip olduğu belirtilmiş olup özellikle tutuklama gibi hürriyeti kısıtlayıcı koruma tedbirlerine karşı etkili bir itirazda bulunabilmek için kişinin veya müdafîinin bu kararlara esas olan bilgi ve belgelerin içeriği hakkında yeterince bilgi sahibi olması adil bir yargılamanın gereğidir.”

Mahkeme Hidayet Karaca başvurusunda⁴⁴ cumhuriyet savcısı ya da mahkemenin ifade sırasında verdiği bilgileri yeterli bulmakta, dosyanın incelenmesini şart koşmamaktadır. Bu durumu mahkeme şöyle izah etmektedir:

“İfadesi ya da savunması alınırken başvurucuya erişimi kısıtlanan belgelerin içeriğine ilişkin sorular sorulmuş ve başvurucunun tutukluluk kararına yönelik itirazında bu belgelerin içeriğine atıfta bulunmuş olması durumunda başvurucunun tutukluluğa temel teşkil eden belgelere erişiminin olduğunun, içerikleri hakkında yeterli bilgiye sahip bulunduğunun ve bu nedenle de tutukluluk hâlinin gerekçelerine yeterli biçimde itiraz etme imkânını elde ettiğinin kabulü gerekmektedir. Böyle bir durumda kişi, tutukluluğa temel teşkil eden belgelerin içeriği hakkında yeterli bilgiye sahiptir.”

Anayasa Mahkemesi, İzzettin Alpergin’in soruşturma dosyasında gizlilik kararı verilmiş olması sebebiyle etkin bir savunma yapamadığına ilişkin yaptığı başvuruda kişinin tutukluluğunun temelini oluşturan belgeler hakkında yeterli bilgiye sahip

⁴⁴ AYM, Hidayet Karaca, B. No: 2015/144”, C. Hidayet Karaca, C. Hidayet Karaca §, (2015)parag. 107., (Çevrimiçi),kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.06.2026

olmasının Anayasa madde 19/8 yönünden ihlal oluşturmayaacağına karar vermiştir⁴⁵. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir:

“Başvurucunun sorgu sürecinde alınan savunması incelendiğinde, Emniyet ve Cumhuriyet savcılığında alınan ifade sırasında yaptıkları işlemlerin kendisine sorulduğu ve bu şekilde hakkındaki suç isnadına temel teşkil eden belge ve bilgilerden haberdar olarak müdafî ile birlikte ayrıntılı şekilde savunma yaptıkları görülmektedir. Yine, başvurucunun tutukluluğuna yapılan itirazda suça konu konuşmaların kaydedildiği toplantıya bilhassa atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla, başvurucunun ve müdafîinin tutukluluğa temel teşkil eden belgelere erişimlerinin olduğu anlaşılmaktadır. Mahkeme anılan kararında, suç işlendiği şüphesine bağlı olarak özgürlükten yoksun bırakılmanın ilk aşamasında yapılan yargısal denetimin kapsamı ile suçlamalara dayanak olan temel unsurların başvurucuya veya müdafîine bildirilmiş ve başvurucuya bunlara itiraz etme imkânı verilmiş olması dikkate alındığında, salt kısıtlılık kararı nedeniyle, soruşturma dosyasına erişim imkânından yoksun bırakıldığı iddiasının açıkça dayanaktan yoksun olduğu nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.”

Anayasa Mahkemesi halihazırdaki içtihadını değiştirerek soruşturma dosyasına getirilen kısıtlılık kararına ilişkin yeni kriterler getirmiştir. Özellikle suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devlete karşı işlenen suçlar ve terör suçlarında kısıtlılık kararı neredeyse otomatik verilmektedir⁴⁶. Anayasa Mahkemesi’nin Hüda Kaya başvurusu⁴⁷ ile bu içtihat yapısı değişmiştir. AYM artık savunma hakkının sadece bilgilendirme ile geçiştirilemeyeceğini, delillere erişimi bir zorunluluk olduğunu bu kararında belirtmiştir. Dosyaya erişimin kısıtlanmasının getirdiği zorlukları ve bunun telafi edilmesi gerektiğini şu şekilde açıklamıştır:

⁴⁵ AYM, İzzettin Alpergin, B. No: 2013/385”, C. İzzettin Alpergin, C. İzzettin Alpergin §, (2015)parag. 56-57., (Çevrimiçi),kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.06.2026

⁴⁶ Volkan ASLAN, “Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Işığında Soruşturma Dosyasına Erişimin Kısıtlanmasının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkına Etkisi”, **Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 15, S. 2, 2025, s. 1277-1294

⁴⁷ AYM, Hüda Kaya, B. No: 2023/102251, RG. 05.08.2025, S. 32977”, C. Hüda Kaya, C. Hüda Kaya §, (2025)parag. 92., (Çevrimiçi),kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr, Erişim Tarihi: 15.06.2026

“Ancak tutuklu kişinin soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere, delillere sınırsız erişim hakkı yoktur. Üçüncü kişilerin temel haklarını korumak, kamu menfaatini gözetmek, adli makamların soruşturma yaparken başvurdukları yöntemleri güvence altına almak, şüphelilerin delilleri değiştirmelerini ve soruşturmanın selametine zarar vermelerini engellemek, adli makamların bazı soruşturma yöntemlerini gizli tutmak gibi amaçlarla veya soruşturma dosyasında devletin gizli kalması gereken belgelerinin ya da gizli örgüt yazışmaları gibi bilgilerin olması durumunda soruşturma aşamasında delillere erişim yönünden kısıtlama getirilmesi gerekebilir. Ancak dosyaya erişim hakkına getirilecek kısıtlama, söz konusu amaçlar ışığında kesinlikle gerekli olmalıdır (...) Bu bağlamda soruşturma makamlarınca söz konusu kısıtlamanın öngörülen amaçlar ışığında kesinlikle gerekli olduğu yeterli bir gerekçeyle ortaya konulmalıdır. Soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasını gerektiren bir durumun olması hâlinde bile soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanmasının savunmaya getirdiği zorluklar yeterince telafi edilmelidir. Bu kapsamda silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkelerine riayet edilmelidir. Silahların eşitliği ve çelişmeli yargılama ilkeleri uyarınca, tutuklamaya neden olan ve tutuklamanın hukukiliğinin tartışılması bakımından temel oluşturacak deliller tutuklu kişi tarafından incelenebilmelidir.”

Anayasa Mahkemesi, somut olay bazında yaptığı değerlendirmede ne iddia makamının kısıtlama talebinde ne de ilgili yargı kararında, dosya içeriğinin savunmaya açılmasının soruşturmanın selameti açısından doğuracağı risklerin somutlaştırılmadığına dikkat çekmiştir. Mahkeme’ye göre, kısıtlama talebi ve kararında yalnızca kanuni düzenlemenin lafzının yinelenmesi, CMK m. 153 uyarınca savunma hakkına getirilen bu ağır müdahaleyi meşrulaştırmak için yeterli değildir. Dolayısıyla, üstün bir kamu yararının varlığı net bir şekilde ispatlanmadan dosyanın müdafiyeye kısıtlanması; şüphelinin, özgürlüğünden mahrum bırakılma nedenlerini denetleme ve bunlara karşı etkili bir savunma geliştirme kapasitesini ortadan kaldırmıştır. Netice itibarıyla, savunmanın delillere erişiminin hukuki dayanaktan yoksun şekilde engellenmesi, Anayasa’nın 19/8. maddesinde güvence altına alınan hakkını ihlal ettiğine hükmetmiştir.

Anayasa Mahkemesi, Hüda Kaya kararıyla belirlediği getirdiği içtihadı istikrarlı bir şekilde sürdürerek benzer dosyalarda da aynı çizgide hareket etmektedir.

Mahkeme, haklı ve somut bir gerekçe sunulmaksızın savunma makamının dosya içeriğine erişiminin engellendiği durumlarda; şüphelilerin, hürriyeti kısıtlayan iddialara karşı nitelikli ve ikna edici bir itiraz geliştirme şanslarının kalmadığını tespit etmektedir. Bu doğrultuda mahkeme, savunmanın delilleri denetleme imkânından mahrum bırakılmasını adil bir tutukluluk incelemesiyle bağdaştırmamakta ve bu tür kısıtlamaların tutukluluk denetimini işlevsiz kılması nedeniyle ihlal kararları vermeye devam etmektedir⁴⁸.

⁴⁸Volkan Aslan, “Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Işığında Soruşturma Dosyasına Erişimin Kısıtlanmasının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkına Etkisi”, **Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi**, C. 15, S. 2, 2025, s. 1277.

SONUÇ

Ceza muhakemesinin temel amacı olan maddi gerçeğe ulaşma gayesi, şüphelinin adil yargılanma hakkı ile adil bir denge içinde yürütülmek zorundadır. Soruşturmanın gizliliği kuralı ve bu kuralın bir yansıması olan dosya inceleme yetkisinin kısıtlanması, bu denge içinde istisnai bir nitelik taşımaktadır. Ancak uygulamada, CMK m. 153/2'de sayılan katalog suçlar bakımından kısıtlılık kararlarının somut ve ikna edici gerekçelerden yoksun biçimde, adeta "otomatik" olarak verilmesi, savunma hakkının özünü ciddi şekilde zedelemektedir.

Kısıtlılık kararı altındaki dosyalarda kişi hürriyetini doğrudan ortadan kaldıran tutuklama tedbirine başvurulması, adil yargılanma hakkının en temel güvencelerinden olan silahların eşitliği ilkesini ihlal etmektedir. Dosyaya ve delillere erişimi kısıtlanan müdafî, müvekkiline yöneltilen suçlamaların dayanağı olan somut verileri bilemediği için etkili bir savunma geliştirememektedir. Bunun doğal bir sonucu olarak, tutuklamaya veya tutukluluğun devamına karşı yapılan itirazlar somut olaydan kopuk, soyut ve birbirinin tekrarı olan matbu metinlere dönüşmekte; itiraz mekanizması hukuki işlevini yitirerek şekli bir onama prosedürü halini almaktadır.

Nitekim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi'nin güncel içtihatları da yargılamadaki bu tehlikeye açıkça dikkat çekmektedir. AYM'nin *Hüda Kaya* başvurusunda ve AİHM'in yerleşik kararlarında vurgulandığı üzere; soruşturmanın selameti gerekçesiyle dosyaya erişimin kısıtlanması kategorik olarak bir ihlal sayılmasa da tutuklamaya temel teşkil eden ana delillerin savunmadan gizlenmesi, tutukluluk denetimini işlevsiz kılmaktadır. Yüksek mahkemeler, tutukluluğa temel oluşturan delillerin müdafîye açılmamasını, Sözleşme'nin 5. ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali olarak kabul etmektedir.

Netice itibarıyla; kısıtlılık kararı bulunan dosyalarda, savunma makamına isnatları çürütme imkânı verilmeden tesis edilen tutuklama kararları, bir koruma tedbiri olmaktan çıkarak peşin bir cezalandırma aracına dönüşmektedir. Bu hukuka

aykırılığın aşılması için, yargı mercilerinin CMK m. 153'teki kısıtlama şartlarını dar ve somut tehlikelere dayalı olarak yorumlaması şarttır. Ayrıca kanun koyucu tarafından CMK m. 153'e, şüphelinin tutuklu olduğu hâllerde, tutuklamaya dayanak oluşturan delillerin savunma makamının incelemesinden gizlenemeyeceğine dair emredici bir fıkra eklenmesi, uygulamadaki tereddütleri giderecek ve hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak adil yargılanma hakkını güvence altına alacaktır.

KAYNAKÇA

ALŞAHİN, Mehmet Emin: “Müdafîin Dosyayı İnceleme Yetkisi”, *Legal Hukuk Dergisi*, C. 4, S. 40, Nisan 2006, s. 1297-1310.

ASLAN, Volkan: “Anayasa Mahkemesinin Güncel Kararları Işığında Soruşturma Dosyasına Erişimin Kısıtlanmasının Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkına Etkisi”, *Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 15, S. 2, 2025, s. 1277-1294.

BALCI, Murat: “Tutukluluk Süreleri ve Temyiz Aşaması”, *İstanbul Barosu Dergisi*, C. 85, S. 6, Kasım 2011, s. 34-45.

CENTEL, Nur / **ZAFER**, Hamide: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, İstanbul, 2024.

ERDEM, Mustafa Ruhan: “AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması Dosyasını İnceleme Hakkı”, *Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, C. 6, S. 1, 2004, s. 67-111.

ERDEM, Mustafa Ruhan: “AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması Dosyasını İnceleme Hakkı”, *Hukuk Kuramı*, C. 3, S. 5, 2016, s. 46-60.

GÖKCEN, Ahmet / **ALŞAHİN**, Mehmet Emin / **ÇAKIR**, Kerim / **BALCI**, Murat: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, 17. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2024.

GÜLTAŞ, Veysel: *5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Işığında Tutuklama*, 1. Baskı, Günaydın Yayınları, İzmir, 2006.

İNCEOĞLU, Sibel: *İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı*, Beta, İstanbul, 2013.

KOCAOĞLU, Serhat Sinan: *Müdafî*, 2. Baskı, Seçkin, Ankara, 2012.

KUNTER, Nurullah: *Muhakeme Hukuku Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, 9. Baskı, Beta, İstanbul, 1989.

KUNTER, Nurullah / **YENİSEY**, Feridun / **NUHOĞLU**, Ayşe: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, 14. Baskı, Beta, İstanbul, 2017.

MAHMUTOĞLU, Fatih Selami / **DURSUN**, Selman: *Türk Hukukunda Müdafîin Yasaklılık Halleri*, Seçkin, Ankara, 2004.

ÖZTÜRK, Bahri / **TEZCAN**, Durmuş / **ERDEM**, Mustafa Ruhan [ve diğerleri]: *Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku*, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2023.

ÖZTÜRK, Bahri [ve diğerleri]: “Tutukluluk Süreleri ve Temyiz Aşaması”, *İstanbul Barosu Dergisi*, C. 85, S. 1, 2011, s. 34-40.

SINAR, Hasan: *Ceza Muhakemesi Hukukunda Tutuklama*, 1. Baskı, Seçkin, Ankara, 2001.

ÜNVER, Yener / **HAKERİ**, Hakan: *Ceza Muhakemesi Hukuku*, 24. Baskı, Seçkin, Ankara, 2025.